

Wohnrecht vs. Nutzniessung an einer Liegenschaft

	Wohnrecht	Nutzniessung
Rechtsträger	Natürliche Personen	Natürliche und juristische Personen
Entstehung	Grundsatz: Öffentlich beurkundeter Vertrag und Grundbucheintrag (Art. 776 i.V.m. Art. 746 i.V.m. Art. 657 Abs. 1 ZGB)	Grundsatz: Öffentlich beurkundeter Vertrag und Grundbucheintrag (Art. 746 i.V.m. Art. 657 Abs. 1 ZGB)
	Ausnahme: Verfügung von Todes wegen (Formvorschriften des Erbrechts); einfache Schriftlichkeit beim Erbteilungsvertrag (Art. 70 i.V.m. Art. 64 Abs. 1 lit. b GBV)	Ausnahme: Verfügung von Todes wegen (Formvorschriften des Erbrechts); einfache Schriftlichkeit beim Erbteilungsvertrag (Art. 70 i.V.m. Art. 64 Abs. 1 lit. b GBV)
	Grundbucheintrag: deklaratorische Wirkung	Grundbucheintrag: deklaratorische Wirkung
Maximaldauer	Tod der Berechtigten	100 Jahre (Art. 749 Abs. 2 ZGB)
Übertragbarkeit	Recht ist weder übertragbar noch vererbbar (Art. 776 Abs. 2 ZGB)	Recht ist weder übertragbar noch vererbbar. Ausübung des Rechts ist übertragbar, falls vertraglich nicht ausgeschlossen (Art. 758 Abs. 1 ZGB)
Gegenleistung	Entgeltlich oder unentgeltlich	Entgeltlich oder unentgeltlich
Vermietung	Nicht zulässig	Zulässig
Aufnahme weiterer Personen	Familienmitglieder und Hausgenossen, falls vertraglich nicht ausgeschlossen (Art. 777 Abs. 2 ZGB)	Zulässig, falls vertraglich nicht ausgeschlossen
Rechte	Bewohnen einer Liegenschaft oder Teilen davon (Art. 776 Abs. 1 ZGB)	Bewohnen, vermieten oder verpachten einer Liegenschaft oder Teilen davon (Art. 755 Abs. 1 und 2 ZGB)
	Bei ausschliesslichem Wohnrecht dürfen Berechtigte Räume exklusiv nutzen	Anspruch auf Mieteinnahmen bei Vermietung. Anspruch auf Zinsen von Nutzniessungskapitalien (Art. 757 ZGB)
	Bei Mitbenützungsrecht werden Räume zusammen mit Eigentümern oder Drittpersonen genutzt. Keine Ausschliesslichkeit (Art. 778 ZGB).	

	Falls Wohnrecht auf einen Teil einer Liegenschaft beschränkt ist, dürfen Berechtigte gemeinschaftliche Einrichtungen mitnutzen (Art. 777 Abs. 1 ZGB)	
Pflichten	Keine (siehe jedoch Betriebs- und Unterhaltskosten)	Liegenschaft erhalten (Substanz und Wert) und nicht wesentlich umgestalten oder verändern (Art. 769 Abs. 2 und 3 ZGB). Veränderungen des Grundrisses, Einbau Wintergarten oder Wärmepumpe, Ausbau Dachstock etc. nur mit Zustimmung der Eigentümer erlaubt. Verwaltung der Liegenschaft (Art. 755 Abs. 1 und 2 ZGB). Dazu gehören z. B. Vermietung sowie Wahrnehmung Rechte und Pflichten aus Mietverträgen, Ausübung von Aktienstimmrechten (Art. 690 Abs. 2 OR), Mitwirkung in Stockwerkeigentümer-versammlungen Versicherung (Art. 767 ZGB) gegen Elementarschäden (Gebäudeversicherung)
Wirtschaftliche Berechtigung	Eigentümer	Nutzniesser
Betriebs- und Unterhaltskosten	Wohnberechtigte: Kleiner Unterhalt sowie vereinbarte Nebenkosten (beim ausschliesslichen Wohnrecht) Umstritten: Betriebskosten (inkl. Heizung, Strom und Wasser) beim ausschliesslichen Wohnrecht. Explizite vertragliche Regelung empfohlen.	Nutzniesser: Kleiner Unterhalt, Betriebskosten (inkl. Heizung, Strom und Wasser), Verwaltungskosten, Steuern (Liegenschaftssteuer), Abgaben und Gebühren (Art. 764 f. ZGB) sowie Versicherung (Art. 767 ZGB)

	Hypothekarzinsen (Art. 765 ZGB), sofern Hypothek zu Beginn der Nutzniessung bestand, sonst nur mit Zustimmung der Nutzniesser
Eigentümer: Kleiner Unterhalt (bei nicht ausschliesslichem Wohnrecht) Grosser Unterhalt der Liegenschaft, Betriebskosten inkl. Heizung, Strom und Wasser (beim Mitbenutzungsrecht), Verwaltungskosten, Steuern (Liegenschaftssteuer), Abgaben und Gebühren sowie Versicherung Umstritten: Betriebskosten (inkl. Heizung, Strom und Wasser) beim ausschliesslichen Wohnrecht. Explizite vertragliche Regelung empfohlen Hypothekarzinsen Amortisation der Hypothek Modifikationen: Art. 778 ZGB (Lastentragung) ist dispositiv. Gesetzliche Ordnung ist anwendbar, wenn keine anderslautende vertragliche Vereinbarung vorliegt. Kostenregelung und Finanzierungsvarianten können abweichend geregelt werden (z. B. Hypothekarzinsen, Versicherungsprämien sowie Gebühren und Abgaben zu Lasten Wohnberechtigte).	Eigentümer: Grosser Unterhalt der Liegenschaft (Art. 765 Abs. 3 ZGB) Amortisation der Hypothek Modifikationen: Art. 764, 765 und 767 ZGB (Lastentragung) sind dispositiv. Gesetzliche Ordnung ist anwendbar, wenn keine anderslautende vertragliche Vereinbarung vorliegt. Kostenregelung und Finanzierungsvarianten können abweichend geregelt werden (z. B. Eigentümer dürfen Liegenschaft mit (zusätzlicher) Hypothek belasten. Nutzniesser beteiligen sich anteilmässig am grossen Unterhalt.

Haftung	Wohnberechtigte: Untergang / Minderwert der Liegenschaft bei Verschulden (Art. 776 Abs. 3 i.V.m. Art. 752 ZGB) Keine Haftung für Minderwert durch ordnungsgemässen Gebrauch (Art. 776 Abs. 3 i.V.m. Art. 752 Abs. 1 und 3 ZGB)	Nutzniesser: Untergang / Minderwert der Liegenschaft bei Verschulden (Art. 752 ZGB) Keine Haftung für Minderwert durch ordnungsgemässen Gebrauch (Art. 752 Abs. 1 und 3 ZGB)
Steuern (nach Wegfall der Eigenmietwertbesteuerung)	Wohnberechtigte: Erbschafts- oder Schenkungssteuer bei (vollständig oder teilweise) unentgeltlichem Wohnrecht Keine Grundstückgewinnsteuer, da keine dauerhafte Handänderung	Nutzniesser: Erbschafts- oder Schenkungssteuer bei (vollständig oder teilweise) unentgeltlicher Nutzniessung Keine Grundstückgewinnsteuer, da keine dauerhafte Handänderung Einkünfte (Vermietung, Verpachtung, Erträge, Entgelt bei Ertragsnutzniessung) gem. Art. 20 Abs. 1 lit. d DBG; Art. 21 Abs. 1 lit. a DBG; Art. 7 Abs. 1 StHG; § 21 Abs. 1 und § 22 Abs. 4 StG-ZH) Abzug selbstbezahlte Unterhaltskosten (i.d.R. kleiner Unterhalt) bzw. Pauschalabzug (nur für vermietete Objekte im Privatvermögen) Vermögenssteuer (steuerlicher Verkehrswert) für das belastete Grundstück (Art. 13 Abs. 2 StHG; § 38 Abs. 2 StG-ZH) Schuldzinsenabzug (§ 31 Abs. 1 lit. a StG-ZH) bei vermieteten Liegenschaften (quotat) Schuldenabzug (§ 38 Abs. 2 StG-ZH)

	Eigentümer: Einkommenssteuer bei entgeltlichem Wohnrecht (periodische Zahlungen Wohnberechtigte) Vermögenssteuer (amtlicher Wert) für belastetes Grundstück (steuerlicher Verkehrswert) gemäss Art. 13 Abs. 1 StHG; § 38 StG ZH Schuldenabzug (Hypothek)	Eigentümer: Einkommenssteuer bei entgeltlicher Nutzniessung (periodische Zahlungen Nutzniesser) Abzug selbstbezahlte Unterhaltskosten bei entgeltlicher Nutzniessung
	Beendigung Tod oder dauerhafter Auszug der Wohnberechtigten aus der Liegenschaft; Zeitablauf (falls vereinbart); vorzeitiger Verzicht; Untergang des Grundstücks oder Gerichtsurteil	Nach max. 100 Jahren; Tod Nutzniesser (Art. 747 Abs. 1 und 2, Art. 749 Abs. 1 ZGB); Zeitablauf (falls vereinbart); vorzeitiger Verzicht; Untergang des Grundstücks (Art. 748) oder Gerichtsurteil